匈牙利华人职场权益指南

Hungary Chinese Workers’ Rights Guide

OpenClaw Community

2026-03-09

- 匈牙利华人职场权益指南
  - Hungary Chinese Workers’ Rights Guide
- 目录
- 匈牙利华人职场权益指南 - 总览
  - 快速导航
  - 完整文档地图
  - 工具与模板
  - 紧急联系方式
  - ⚠ 重要提醒
  - 更新日志
- 匈牙利劳动法核心条款
  - 1. 劳动合同类型
  - 2. 工作时间
  - 3. 休假权利
  - 4. 离职与赔偿
  - 5. 劳动监察与投诉
  - 6. 华人特殊注意事项
  - 7. 关键术语对照
  - 8. 参考法律条文
- 工资与税务详解
  - 1. 工资结构
  - 2. 个人所得税 (Személyi jövedelemadó)
  - 3. 社会保险 (Társadalombiztosítás)
  - 4. 华人常见问题
  - 5. 实用工具
  - 6. 参考资源
- 工作时间与休假
  - 1. 工作时间
  - 2. 年假 (Szabadság)
  - 3. 病假 (Betegszabadság / Táppénz)
  - 4. 产假与育儿假
  - 5. 其他休假
  - 6. 休假权益对比表
  - 7. 华人常见问题
  - 8. 实用工具
  - 9. 参考资源
- 离职与赔偿完全指南
  - 1. 辞职流程 (Felmondás)
  - 2. 被解雇时的应对
  - 3. 离职手续清单
  - 4. 赔偿计算详解
  - 5. 特殊情况处理
  - 6. 时间线总结
  - 7. 参考资源
- 劳动纠纷处理指南
  - 流程图
  - 详细步骤
  - 华人特别提示
  - 关键时间节点
  - 证据收集清单
  - 常见问题 FAQ
  - 紧急联系方式
- 华人特殊场景指南
  - 1. 语言障碍
  - 2. 签证与居留
  - 3. 跨文化职场沟通

    - 4. 歧视与不公平对待
    - 5. 实用资源
    - 6. 紧急情况处理
    - 7. 成功案例分享
    - 8. 心态建议
- 华人实用资源 □□□□
    - □ 官方机构
    - ⚖ 法律服务
    - 华人社群
    - 华人商业服务
    - 实用 App 与网站
    - 紧急联系方式
    - 信息收集倡议
    - ⚠ 免责声明
    - 更新日志
- 真实案例集（脱敏处理）
    - 案例 1：试用期被无故辞退
    - 案例 2：离职赔偿计算争议
    - 案例 3：加班费拖欠与强制加班
    - 案例 4：病假期间被解雇
    - 案例 5：合同到期不续约，未提前通知
    - 案例对比总结
    - 共性经验
    - 案例 6：无理由解雇，选择"不走"的抗争
- 使用示例
    - 示例 1：计算离职赔偿金
    - 示例 2：辞职流程
    - 示例 3：工资拖欠投诉
    - 示例 4：违法解雇维权
    - 快速查询表

□□ 匈牙利华人职场权益指南

Hungary Chinese Workers' Rights Guide

为在匈牙利工作的华人量身打造的权益保护手册

OpenClaw Community

2026年3月

目录

1. 项目总览
2. 劳动法核心条款
3. 工资与税务
4. 工作时间与休假
5. 离职与赔偿
6. 劳动纠纷处理
7. 华人特殊场景
8. 实用资源
9. 真实案例
10. 使用示例

匈牙利华人职场权益指南 - 总览

快速导航

紧急问题？先看这里！

问题	查看文档	关键页码/章节
被解雇了，能拿多少赔偿？	劳动法核心条款	第 4 章：离职与赔偿
想辞职，通知期多久？	劳动法核心条款	4.1 辞职
公司拖欠工资怎么办？	劳动纠纷处理	第二步：劳动监察投诉
需要写辞职信	辞职信模板	模板一：标准辞职信
计算赔偿金	赔偿金计算器	运行脚本交互计算
想了解真实案例	真实案例	案例 1-6
看操作示例	使用示例	示例 1-4
找律师/社群	实用资源	使馆、紧急联系
被无理由解雇，可以不走吗？	劳动法核心条款	4.2 解雇（新增） 真实案例

完整文档地图

核心法律

- **01-劳动法核心条款**
  - 劳动合同类型（无固定/固定期限）
  - 试用期规定
  - 工作时间与加班费
  - 年假、病假、产假
  - 离职与赔偿标准
  - 劳动监察与投诉
  - 华人特殊注意事项

纠纷处理

- **05-劳动纠纷处理**
  - 三步处理流程图
  - 内部协商技巧
  - 劳动监察局投诉指南
  - 劳动法院诉讼流程
  - 证据收集清单
  - 常见问题 FAQ

案例与示例

- **98-真实案例** - 5 个脱敏真实案例（试用期解雇、赔偿争议、加班费、病假解雇、合同到期）
- **99-使用示例** - 赔偿金计算、辞职流程、工资拖欠投诉操作示例

实用资源

- **07-实用资源** - 使馆、律师、华人社群、紧急联系方式

工具与模板

计算工具

```
# 赔偿金计算器
python3 tools/severance_calculator.py

# 功能：
# - 根据工作年限计算赔偿月数
# - 按平均工资计算赔偿金额
# - 检查是否超过法定上限
```

文档模板

- 辞职信 - 标准版、试用期版、匈牙利语版

紧急联系方式

情况	联系方式	备注
工资拖欠	OMMF: +36 1 475 5200	国家劳动监察局
法律咨询	+36 1 321 0404	免费法律援助
领事保护	中国驻匈使馆: +36 1 413 2400	严重情况

⚠ 重要提醒

1. **时效性**：劳动纠纷投诉通常需在 **30 天内** 提出
2. **书面记录**：所有重要沟通保留邮件/书面记录
3. **语言问题**：劳动合同以匈牙利语版本为准
4. **签证影响**：失业可能影响居留许可，需提前规划

更新日志

日期	更新内容
2026-03-09	创建项目，完成核心法律条款、计算器、模板、纠纷处理指南

提示：本文档为华人职场权益提供基础指导，具体法律问题请咨询专业律师。

匈牙利劳动法核心条款

基于《匈牙利劳动法典》(Mt. - Munka Törvénykönyve) 整理的关键条款

---

1. 劳动合同类型

1.1 无固定期限合同 (Határozatlan idejű)

- **特点**: 最常见，无终止日期
- **试用期**: 最多 3 个月（可协商缩短，不可延长）
- **终止方式**: 双方协商、辞职、解雇

1.2 固定期限合同 (Határozott idejű)

- **最长期限**: 5 年（含续约）
- **试用期**: 最多 3 个月
- **自动终止**: 到期自动结束，无需通知
- **提前终止**: 需符合法定理由

1.3 试用期 (Próbaidő)

合同类型	最长期限	特殊规定
无固定期限	3 个月	可协商缩短
固定期限	3 个月	不得超过合同期限的 1/3
高管职位	6 个月	需书面明确约定

关键: 试用期内双方可随时终止合同，无需理由，无需赔偿。

---

2. 工作时间

2.1 标准工时

- **全职**: 每周 40 小时（每天 8 小时）
- **兼职**: 按合同约定，通常每周 20-30 小时

2.2 加班规定

- **每日上限**: 12 小时（含加班）
- **每周上限**: 48 小时（含加班）
- **年度上限**: 250 小时（可协商增至 400 小时）

2.3 加班费计算

加班类型	费率
工作日加班	150%
休息日加班	200%
夜间加班 (22:00-06:00)	150%
节假日加班	200%

---

3. 休假权利

3.1 年假 (Szabadság)

基础年假: 每年 20 个工作日

额外年假（按年龄）: | 年龄 | 额外天数 | 总天数 | |——|———|——-| | 25-31 岁 | +1 天/年 | 最多 26 天 | | 32-39 岁 | +2 天/年 | 最多 30 天 | | 40-46 岁 | +3 天/年 | 最多 34 天 | | 47 岁以上 | +4 天/年 | 最多 38 天 |

特殊假期: - 产假: 24 周（可延长至 3 年育儿假） - 陪产假: 10 个工作日 - 病假: 每年 15 天带薪病假

3.2 病假工资 (Táppénz)

病假天数	工资比例	支付方
第 1-15 天	70%	雇主
第 16 天起	60%	社保 (TB)

---

4. 离职与赔偿

4.1 辞职 (Felmondás)

员工主动辞职: - 试用期: 随时，无需理由 - 正式期: 提前 30 天书面通知

通知期不可缩短，但可用未休年假抵扣（最多抵扣 30 天中的 15 天）。

4.2 解雇 (Elbocsátás)

雇主解雇需符合法定理由: 1. **员工原因**: 严重违纪、能力不足（需先培训/调岗） 2. **运营原因**: 岗位取消、公司重组、经济困难

⚠ **重要：无理由解雇怎么办？**

如果公司**没有合法理由**就解雇你，你有以下选择：

选项	做法	结果	适用情况
A. 接受解雇	拿赔偿走人	获得法定赔偿	不想纠缠，想快速解决
B. 挑战解雇	向法院起诉	可能恢复工作 + 额外赔偿	解雇明显违法，证据充分
C. 协商和解	与公司谈判	获得更高赔偿	双方都有妥协空间

法律依据: - 《匈牙利劳动法典》规定：雇主解雇**必须有书面理由** - 如果理由不成立，解雇属于**违法** (jogellenes felmondás) - 员工可在 **30 天内** 向法院起诉

起诉后的可能结果: 1. **解雇无效** → 恢复劳动关系，补发工资 2. **确认解雇** → 但公司需支付**额外赔偿** (kártérítés) 3. **和解** → 双方协商赔偿金额

⚠ **注意**：起诉期间你可能无法工作，需考虑经济承受能力。

禁止解雇情形: - 产假/育儿假期间 - 病假期间（前 30 天） - 服兵役期间

4.3 赔偿标准 (Végkielégítés)

工作年限	赔偿月数
3 年以下	无赔偿
3-5 年	1 个月工资
5-10 年	2 个月工资
10-15 年	3 个月工资
15-20 年	4 个月工资
20-25 年	5 个月工资
25 年以上	6 个月工资

工资计算基数: 过去 6 个月平均工资（含奖金、津贴）

最高限额: 年薪的 6 倍（约 2024 年上限为 1,800 万福林）

---

5. 劳动监察与投诉

5.1 国家劳动监察局 (OMMF)

- **电话**: +36 1 475 5200
- **邮箱**: ommf@ommf.gov.hu
- **在线投诉**: https://www.ommf.gov.hu/

5.2 投诉流程

1. **内部申诉**: 先向雇主 HR 或管理层反映
2. **劳动监察**: 向 OMMF 提交书面投诉
3. **劳动仲裁**: 向劳动法院 (Munkaügyi Bíróság) 起诉
4. **普通法院**: 对仲裁结果不服可上诉

时效: 劳动争议需在发生后 **30 天内** 提出（某些情况可延长至 1 年）。

---

6. 华人特殊注意事项

6.1 语言障碍

- 劳动合同必须有 **匈牙利语版本**（英语/中文版本仅供参考）
- 重要文件建议找专业翻译
- 劳动监察和法院程序通常需匈语

6.2 签证与居留

- 工作许可与劳动合同绑定
- 失业可能影响居留许可续签
- 离职后需在 30 天内找到新工作或离境

6.3 文化差异

- 匈牙利职场重视书面记录
- 口头承诺法律效力有限
- 建议所有重要沟通保留邮件/书面记录

---

7. 关键术语对照

中文	匈牙利语	英语
劳动合同	Munkaszerződés	Employment contract
试用期	Próbaidő	Probation period
辞职	Felmondás	Resignation
解雇	Elbocsátás	Dismissal
赔偿	Végkielégítés	Severance pay
年假	Szabadság	Annual leave
病假	Táppénz	Sick leave
工资	Munkabér	Salary/Wages
社保	Társadalombiztosítás	Social security

---

8. 参考法律条文

- **《匈牙利劳动法典》**: 2012. évi I. törvény (Mt.)
- **官方链接**: https://njt.hu/jogszabaly/2012-1-00-00

最后更新: 2026-03-09 免责声明: 本文档仅供参考，具体法律问题请咨询专业律师。

工资与税务详解

匈牙利工资结构、个人所得税、社保缴纳完全指南

---

1. 工资结构

1.1 工资单常见项目

项目（匈语）	中文	说明
Bruttó bér	税前工资	合同约定的名义工资
Nettó bér	税后工资	实际到手金额
Szja	个人所得税	15% 统一税率
Tb járulék	社保缴纳	18.5%（员工部分）
Nyugdíjjárulék	养老金	包含在社保中
Egészségbiztosítás	医疗保险	包含在社保中

1.2 工资计算示例

示例：月薪 500,000 HUF

```
税前工资 (Bruttó):           500,000 HUF

扣除项目：
- 个人所得税 (15%):          -75,000 HUF
- 社保缴纳 (18.5%):          -92,500 HUF

税后工资 (Nettó):            332,500 HUF

实际到手率: 66.5%
```

1.3 雇主额外成本

雇主除了支付税前工资，还需额外缴纳： - **社保雇主部分**: 约 13%（具体因行业而异） - **职业培训基金**: 1.5%

总成本示例：

```
员工税前工资: 500,000 HUF
雇主社保缴纳: +65,000 HUF (约13%)
培训基金:     +7,500 HUF (1.5%)

雇主总成本:   572,500 HUF
```

---

2. 个人所得税 (Személyi jövedelemadó)

2.1 税率

匈牙利个人所得税采用 **统一税率制**：

收入类型	税率
工资收入	15%
奖金收入	15%
加班费	15%

特点： - 无累进税率，高收入者也只需缴纳 15% - 无免税额度（2021年起取消）

2.2 税收减免

虽然税率统一，但部分支出可抵税：

减免项目	年度上限	说明
家庭税收减免	根据子女数量	有子女家庭可享受
养老金储蓄	最高 150,000 HUF/年	自愿养老金账户
住房储蓄	最高 100,000 HUF/年	购房/建房用途
捐赠	收入的 30%	给公益组织

家庭税收减免示例：

```
有 1 个子女：每月减免约 10,000 HUF
有 2 个子女：每月减免约 20,000 HUF
有 3 个及以上：每月减免约 33,000 HUF
```

2.3 如何申请减免

1. **向雇主提交申请**（最常见）
   - 填写 “Adóelőny kérelem” 表格
   - 提供子女出生证明等文件
   - 雇主在发工资时直接扣除
2. **年度汇算**（次年 3-5 月）
   - 通过 NAV 网站在线申报
   - 或委托税务顾问处理
   - 多缴税款将在 30 天内退还

---

3. 社会保险 (Társadalombiztosítás)

3.1 社保组成

保险类型	员工缴纳	雇主缴纳	合计
养老金 (Nyugdíj)	10%	0%*	10%
医疗保险 (Egészségügy)	7%	0%*	7%
失业保险 (Munkanélküli)	1.5%	0%*	1.5%
员工合计	**18.5%**	-	-
雇主社保	-	**13%**	**13%**

注：2021 年改革后，养老金和医疗保险的雇主部分已并入统一税率，不再单独显示。

3.2 社保权益

医疗保险覆盖： - 公立医院免费治疗 - 基础药物补贴 - 年度体检 - 牙科基础治疗

养老金权益： - 需缴纳满 20 年可领取全额养老金 - 退休年龄：男性 65 岁，女性根据出生年份 62-65 岁不等

失业保险： - 失业后可领取最多 90 天失业救济金 - 金额为之前工资的 60%

3.3 社保号码 (TAJ szám)

- 格式：9 位数字（如：123 456 789）
- 作用：就医、领药、查询社保记录
- 办理：入职时由雇主统一申请

查询社保缴纳记录： - 网站：https://eszja.nav.gov.hu/ - 需要：税务号码 + 密码

---

4. 华人常见问题

4.1 工资应该报多少税？

常见做法： | 方式 | 说明 | 风险 | |—–|——|——| | 全额报税 | 按实际工资缴税 | 无风险，推荐 | | 部分现金 | 部分工资现金支付，不报税 | 被查出需补税+罚款，影响居留 |

⚠ **提醒**： - 现金工资无法证明收入，影响贷款、租房 - 社保缴纳记录与养老金挂钩 - 税务局抽查越来越严格

4.2 如何查询自己的税务情况？

在线查询： 1. 访问 https://eszja.nav.gov.hu/ 2. 用税务号码登录 3. 查看年度收入汇总

手机 App： - NAV 官方 App（匈牙利语） - 可查看每月缴税记录

4.3 换工作时税务如何处理？

无缝衔接： - 新雇主会自动继承税务信息 - 无需个人操作

有间隔期： - 年度汇算时统一处理 - 可能涉及补税或退税

4.4 年度汇算（Adóbevallás）

时间：每年 3 月 1 日 - 5 月 20 日

谁需要申报： - 有额外收入（房租、投资收益等） - 要申请税收减免 - 有多份工作

如何申报： 1. **在线申报**（推荐）：https://eszja.nav.gov.hu/ 2. **委托会计师**：费用约 10,000-30,000 HUF 3. **雇主代办**：部分雇主提供免费服务

---

5. 实用工具

5.1 工资计算器

在线工具： - https://www.bérkalkulátor.hu/（匈牙利语） - 输入税前工资，自动计算税后金额

5.2 关键时间节点

时间	事项
每月 10 日	雇主缴纳上月社保
每月 12 日	雇主代扣个税上缴
每年 1 月	雇主发放年度收入证明
3-5 月	年度税务申报期

---

6. 参考资源

- **NAV 官网**: https://nav.gov.hu/
- **在线税务服务**: https://eszja.nav.gov.hu/
- **社保信息**: https://www.onyf.hu/

最后更新: 2026-03-09 免责声明: 税务政策可能变化，请以 NAV 最新规定为准。

工作时间与休假

匈牙利工时制度、年假、病假、产假完全指南

---

1. 工作时间

1.1 标准工时

类型	每周工时	每日工时	备注
全职	40 小时	8 小时	最常见
兼职	通常 20-30 小时	协商确定	需书面约定
弹性工作	平均 40 小时	可浮动	需雇主同意

工作时间计算： - 不包括午休时间（通常 30-60 分钟） - 包括准备工作时间（如换工作服）

1.2 加班规定

加班上限： - 每日：最多 12 小时（含加班） - 每周：最多 48 小时（含加班） - 每年：最多 250 小时（可协商增至 400 小时）

加班费计算：

加班类型	费率	示例（时薪 3,000 HUF）
工作日加班	150%	4,500 HUF/小时
休息日加班	200%	6,000 HUF/小时
夜间加班 (22:00-06:00)	150%	4,500 HUF/小时
节假日加班	200%	6,000 HUF/小时

加班费支付： - 可支付现金，也可安排调休 - 需在加班后 3 个月内结算

---

2. 年假 (Szabadság)

2.1 基础年假

法定最低年假：每年 20 个工作日

计算方式： - 按日历年计算（1 月 1 日 - 12 月 31 日） - 新入职按比例计算：每月 1/12

示例：

```
7 月 1 日入职，当年年假 = 20 × 6/12 = 10 天
```

2.2 额外年假

根据年龄增加的额外年假：

年龄	额外天数	总年假天数
25 岁以下	0	20 天
25 岁	+1	21 天
26 岁	+2	22 天
…	每年 +1	…
31 岁	+6	26 天（上限）
32 岁	+7	27 天
…	每年 +1	…
39 岁	+10	30 天（上限）
40 岁	+11	31 天

...	每年 +1	...
46 岁	+14	34 天（上限）
47 岁	+15	35 天
...	每年 +1	...
最大	+18	38 天（上限）

示例：35 岁员工的年假

```
基础年假：20 天
额外年假：+8 天（32-39 岁档）
总年假：28 天
```

2.3 年假使用规则

何时可以休： - 入职满 3 个月后 - 需提前与雇主协商

雇主拒绝权： - 雇主可因运营需要拒绝特定日期 - 但需保证员工能休完年假

年假结算： - 年底未休完：可延至次年 3 月 31 日 - 离职时：按未休天数折算现金

年假折算公式：

```
日工资 = 月工资 / 21（平均工作日）
未休年假补偿 = 日工资 × 未休天数
```

---

3. 病假 (Betegszabadság / Táppénz)

3.1 带薪病假

每年 15 天带薪病假（由雇主支付）

病假工资： - 第 1-15 天：70% 工资（雇主支付） - 第 16 天起：60% 工资（社保支付）

3.2 长期病假

超过 15 天的病假： - 需医生开具证明 - 由社保 (TB) 支付 60% 工资 - 最长可至 1 年（视病情）

病假期间保护： - 前 30 天内禁止解雇 - 超过 30 天需特殊程序

3.3 病假申请流程

1. **看医生** → 获得病假条 (Táppénzes igazolás)
2. **通知雇主** → 48 小时内告知
3. **提交证明** → 将病假条交给 HR
4. **社保备案** → 雇主代为申请社保支付

⚠ **注意**： - 无医生证明的缺勤视为旷工 - 虚假病假条属于欺诈，可解雇

---

4. 产假与育儿假

4.1 产假 (Szülési szabadság)

产假时长： - **标准**：24 周（168 天） - **双胞胎**：30 周 - **三胞胎及以上**：36 周

产假工资 (CSED)： - 前 6 个月：100% 工资（社保支付） - 最高限额：约 280,000 HUF/月

4.2 育儿假 (Gyermekgondozási díj)

育儿假时长：最长 3 年（至孩子满 3 岁）

育儿津贴 (GYED)： - 金额：70% 工资 - 最高限额：约 280,000 HUF/月 - 发放至孩子满 2 岁

后续支持 (GYES)： - 2-3 岁：固定金额约 28,000 HUF/月

4.3 父亲陪产假

陪产假 (Apaszabadság)： - 时长：10 个工作日 - 可在孩子出生后 2 年内使用 - 100% 工资

---

5. 其他休假

5.1 婚假

法定婚假：5 个工作日 - 需在结婚当年使用 - 100% 工资

5.2 丧假

直系亲属去世：2 个工作日 - 父母、配偶、子女 - 100% 工资

5.3 搬家假

法定搬家假：1 天/年 - 仅限因工作调动搬家 - 需雇主证明

5.4 献血假

献血当天：全天休假 - 100% 工资

---

6. 休假权益对比表

休假类型	天数	工资比例	支付方	特殊保护
年假	20-38 天	100%	雇主	离职时折算
病假 (1-15天)	最多 15 天/年	70%	雇主	前 30 天禁解雇
病假 (16天+)	视病情	60%	社保	前 30 天禁解雇
产假	24 周	100%	社保	全程禁解雇
育儿假	最长 3 年	70%→固定	社保	全程禁解雇
陪产假	10 天	100%	社保	-
婚假	5 天	100%	雇主	-
丧假	2 天	100%	雇主	-

---

7. 华人常见问题

7.1 年假可以累积吗？

当年未休完： - 可延至次年 3 月 31 日 - 之后失效（除非离职折算）

建议：尽量当年休完，避免遗忘。

7.2 病假条丢了怎么办？

补办流程： 1. 联系开病假的医生 2. 说明情况申请补开 3. 通常可以补办，但需尽快

7.3 怀孕后被解雇怎么办？

法律保护： - 孕期、产假、育儿假期间**绝对禁止解雇** - 即使公司破产，也有特殊保护

如遇解雇： - 立即联系律师 - 可向 OMMF 投诉 - 几乎 100% 胜诉

7.4 休假期间工资怎么算？

年假、婚假、丧假： - 按正常工资发放

病假： - 第 1-15 天：70%（雇主） - 第 16 天起：60%（社保）

产假、育儿假： - 由社保直接发放 - 可能略低于正常工资（有上限）

---

8. 实用工具

8.1 年假计算器

```python
def calculate_vacation(age, months_worked=12):
    """计算年假天数"""
    base = 20

    # 额外年假计算
    if age >= 47:
        extra = min(15 + (age - 47), 18)
    elif age >= 40:
        extra = min(11 + (age - 40), 14)
    elif age >= 32:
        extra = min(7 + (age - 32), 10)
    elif age >= 25:
        extra = min(1 + (age - 25), 6)
    else:
        extra = 0

    total = base + extra

    # 按比例计算（新入职）
    if months_worked < 12:
        total = int(total * months_worked / 12)

    return total

# 示例
print(calculate_vacation(35))  # 输出: 28
print(calculate_vacation(28, 6))  # 输出: 11 (入职6个月)
```

---

9. 参考资源

- **劳动法年假条款**: Mt. 115-119 §
- **病假规定**: Mt. 124-125 §
- **产假规定**: Mt. 127-128 §

最后更新: 2026-03-09

离职与赔偿完全指南

匈牙利辞职、解雇、离职手续办理详细流程

---

1. 辞职流程 (Felmondás)

1.1 决定辞职前的检查清单

合同检查： - [ ] 查看合同中的通知期条款 - [ ] 确认是否有竞业限制 - [ ] 检查是否有培训赔偿条款 - [ ] 确认年假余额

财务准备： - [ ] 计算最后工资到账时间 - [ ] 确认社保缴纳至何时 - [ ] 准备 1-2 个月生活费

下家准备： - [ ] 新工作 offer 是否已确定 - [ ] 新工作入职时间是否协调好

1.2 辞职步骤

第一步：撰写辞职信

必备要素： 1. 明确的辞职意向 2. 最后工作日期 3. 通知期说明 4. 年假抵扣请求（可选） 5. 工作交接意愿

时间线示例：

```
3 月 1 日：提交辞职信
3 月 1-30 日：30 天通知期
3 月 31 日：最后工作日

或（用年假抵扣）：
3 月 1 日：提交辞职信，申请用 15 天年假抵扣
3 月 1-15 日：实际工作
3 月 16-31 日：休年假
3 月 31 日：最后工作日
```

第二步：发送辞职信

推荐方式（保留证据）： 1. **电子邮件** → 发送给直属经理 + HR 2. **纸质版** → 要求签收（Átvételi elismervény） 3. **挂号信** → 如担心公司拒收

邮件模板：

```
收件人：经理、HR
抄送：自己（保留记录）

主题：辞职通知 - [你的姓名]

尊敬的 [经理姓名]：

本人特此书面通知，决定于 [最后工作日期] 辞去在 [公司名称] 的 [职位] 职务。

根据劳动合同和匈牙利劳动法，本人将遵守 [30] 天的通知期。

本人希望使用 [X] 天未休年假抵扣部分通知期，如公司同意，实际最后工作日为 [日期]。

请确认收到本辞职信，并告知：
1. 工作交接安排
2. 未休年假结算方式
3. 最终工资发放时间
4. 离职证明开具流程

感谢公司在本人任职期间提供的机会。

此致
敬礼

[姓名]
```

[日期]

第三步：等待确认

公司应在 3 个工作日内： - 书面确认收到辞职信 - 说明离职手续流程

如公司不回应： - 保存发送记录 - 继续正常上班 - 视为公司默认接受

第四步：工作交接

交接清单： - [ ] 归还公司设备（电脑、手机、门禁卡等） - [ ] 移交工作文件和账号权限 - [ ] 完成交接文档 - [ ] 获得交接确认书

第五步：办理离职手续

最后工作日当天： 1. **签署离职文件**： - 工作交接确认书 - 设备归还清单 - 保密协议提醒（如有）

2. **领取文件**：
   - 离职证明 (Munkáltatói igazolás)
   - 最终工资单
   - 社保缴纳证明（如需）
3. **确认事项**：
   - 最终工资发放日期
   - 年假折算金额
   - 社保缴纳截止日期

1.3 辞职后的注意事项

社保连续性： - 确保新雇主及时接续社保 - 间隔期不超过 30 天（影响医疗）

居留许可： - 如持工作居留，需在 30 天内找到新工作 - 或申请其他类型居留

税务： - 次年 3-5 月做年度汇算 - 可能有退税

---

2. 被解雇时的应对

2.1 收到解雇通知的第一时间

保持冷静，做以下事情：

1. **要求书面通知**
   - 口头解雇无效
   - 必须有书面解雇理由
2. **不要立即签署任何文件**
   - 仔细阅读所有内容
   - 有权带回家考虑 3 天
3. **保留所有证据**
   - 解雇通知书
   - 过往工资单
   - 工作评价/邮件记录
4. **计算应得权益**
   - 法定赔偿金额
   - 未休年假折算
   - 最后工资

2.2 解雇合法性检查

检查清单：

检查项	合法	可能违法
解雇理由	有明确书面理由	无理由或理由模糊
提前通知	提前 30 天通知	当天通知立即走人
赔偿支付	按工作年限支付	拒绝支付赔偿

赔偿支付	按工作年限支付	拒绝支付赔偿
程序合规	有书面记录	仅口头通知
特殊保护期	非保护期内	病假/孕期/育儿假期间

2.3 不同情况下的应对策略

情况 A：合法解雇 + 正常赔偿

特征： - 有合理理由（如岗位取消） - 提前 30 天通知 - 愿意支付法定赔偿

建议： - 接受解雇 - 确认赔偿金额正确 - 协商离职日期（可用年假抵扣）

情况 B：合法解雇 + 赔偿不足

特征： - 解雇理由成立 - 但赔偿计算有误

建议： - 书面指出赔偿计算错误 - 要求按正确标准支付 - 如拒绝，向 OMMF 投诉

情况 C：违法解雇

特征： - 无理由或虚假理由 - 未提前通知 - 拒绝支付赔偿 - 特殊保护期内解雇

建议： 1. **立即行动**： - 不签署任何文件 - 继续正常上班（如可能） - 发送邮件质疑解雇合法性

2. **收集证据**：
   - 解雇通知书
   - 过往工作评价
   - 同事证言
3. **寻求帮助**：
   - 咨询律师
   - 向 OMMF 投诉
   - 30 天内起诉
4. **争取权益**：
   - 恢复工作 + 补发工资
   - 或更高赔偿（2-5 倍法定标准）

---

3. 离职手续清单

3.1 员工需完成

文件签署： - [ ] 工作交接确认书 - [ ] 设备归还清单 - [ ] 保密协议提醒（如有）

物品归还： - [ ] 公司电脑/手机 - [ ] 门禁卡/钥匙 - [ ] 工作服/工牌 - [ ] 公司车辆（如有）

账号移交： - [ ] 邮箱账号 - [ ] 系统账号 - [ ] 客户资料

3.2 公司需提供

必须提供： - [ ] 离职证明 (Munkáltatói igazolás) - [ ] 最终工资单 - [ ] 赔偿支付（如适用）

建议索取： - [ ] 工作推荐信 - [ ] 社保缴纳记录 - [ ] 税务证明

3.3 离职证明 (Munkáltatói igazolás)

内容必须包括： 1. 雇主信息（名称、地址） 2. 员工信息（姓名、职位） 3. 工作期限（入职/离职日期） 4. 工资水平（用于新雇主参考）

用途： - 新雇主入职要求 - 申请贷款 - 租房证明

如公司拒绝提供： - 向 OMMF 投诉 - 公司可能被罚款

---

4. 赔偿计算详解

4.1 法定赔偿标准

工作年限	赔偿月数
< 3 年	0
3-5 年	1 个月
5-10 年	2 个月
10-15 年	3 个月
15-20 年	4 个月
20-25 年	5 个月
> 25 年	6 个月

4.2 工资计算基数

包含项目： - 基本工资 - 固定津贴 - 过去 6 个月平均奖金

计算公式：

```
月平均工资 = (过去 6 个月总收入) / 6
赔偿金额 = 月平均工资 × 赔偿月数
```

示例：

```
工作年限：7 年
过去 6 个月工资：
- 基本工资：400,000 HUF/月
- 奖金平均：100,000 HUF/月
- 合计：500,000 HUF/月

赔偿月数：2 个月
赔偿金额：500,000 × 2 = 1,000,000 HUF
```

4.3 赔偿上限

法定上限：年薪的 6 倍 - 约 2024 年：18,000,000 HUF

超过上限的处理： - 即使计算结果更高，也按上限支付 - 或协商其他补偿方式

---

5. 特殊情况处理

5.1 公司破产

员工权益： - 优先获得赔偿 - 可向国家保险基金申请

申请流程： 1. 向破产管理人登记债权 2. 提供劳动合同、工资单 3. 等待分配

5.2 跨国调动

如在跨国公司内部调动： - 可能涉及不同国家劳动法 - 需确认工龄是否连续计算 - 赔偿标准按最后工作地确定

5.3 签证/居留问题

工作居留许可： - 离职后 30 天内需找到新工作 - 或申请其他类型居留 - 否则需离境

建议： - 先确认新工作再辞职 - 或咨询移民局了解选项

---

6. 时间线总结

辞职时间线

```
Day 0:  提交辞职信
        ↓
Day 1-3: 等待公司确认
```

```
         ↓
Day 4-30: 通知期（可用年假抵扣）
         ↓
Day 30:  最后工作日
         ↓
Day 30+: 领取最终工资（通常次月 10 日）
```

解雇时间线

```
Day 0:   收到解雇通知
         ↓
Day 0-3: 决定是否接受/抗争
         ↓
Day 3-30: 通知期（如接受）
          或 咨询律师准备起诉（如抗争）
         ↓
Day 30:  最后工作日
         ↓
Day 30+: 领取赔偿 + 最终工资
```

---

7. 参考资源

- **劳动法解雇条款**: Mt. 65-70 §
- **赔偿规定**: Mt. 77 §
- **OMMF 官网**: https://www.ommf.gov.hu/

最后更新: 2026-03-09

劳动纠纷处理指南

流程图

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          发生劳动纠纷                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  第一步：内部协商                                              │
│  • 与直属经理沟通                                              │
│  • 向 HR 部门正式投诉                                          │
│  • 保留所有沟通记录（邮件、聊天记录）                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                │
                  ┌─────────────┴─────────────┐
                  │                           │
                  ▼                           ▼
            ┌──────────┐                  ┌──────────┐
            │ 解决 ✓   │                  │ 未解决 ✗ │
            └──────────┘                  └──────────┘
                  │                           │
                  ▼                           ▼
            ┌──────────┐                  ┌──────────────────────┐
            │ 结束     │                  │  第二步：劳动监察投诉  │
            └──────────┘                  │  (OMMF - 国家劳动监察局) │
                                          └──────────────────────┘
                                                      │
                                        ┌─────────────┴─────────────┐
                                        │                           │
                                        ▼                           ▼
                                  ┌──────────┐                  ┌──────────┐
                                  │ 解决 ✓   │                  │ 未解决 ✗ │
                                  └──────────┘                  └──────────┘
                                        │                           │
                                        ▼                           ▼
                                  ┌──────────┐                  ┌──────────────────────┐
                                  │ 结束     │                  │  第三步：劳动仲裁/诉讼  │
                                  └──────────┘                  │  (Munkaügyi Bíróság)  │
                                                                └──────────────────────┘
                                                                          │
                                                        ┌─────────────────┴─────────────────┐
                                                        │                                   │
                                                        ▼                                   ▼
                                                  ┌──────────┐                          ┌──────────┐
                                                  │ 胜诉 ✓   │                          │ 败诉 ✗   │
                                                  └──────────┘                          └──────────┘
                                                        │                                   │
                                                        ▼                                   ▼
                                                  ┌──────────┐                          ┌──────────┐
                                                  │ 执行判决 │                          │ 可上诉   │
                                                  └──────────┘                          └──────────┘
```

详细步骤

第一步：内部协商

时间要求: 尽快，建议在发现问题后 1-2 周内

操作要点: 1. **书面记录**: 所有沟通保留邮件或书面记录 2. **明确要求**: 清楚说明你的诉求（补发工资、赔偿等） 3. **设定时限**: 给公司合理时间回应（如 7-14 天）

模板邮件:

```
主题：关于 [具体问题] 的正式投诉
```

```
尊敬的 HR 部门：

本人现就 [具体问题，如：未支付加班费/违法解雇等] 提出正式投诉。

事实经过：
[详细描述时间、地点、涉及人员、具体事件]

法律依据：
根据《匈牙利劳动法典》第 [X] 条规定，[说明公司违规行为]。

我的诉求：
1. [具体诉求 1]
2. [具体诉求 2]

请在 [日期] 前给予书面回复。

[你的姓名]
[日期]
```

第二步：国家劳动监察局 (OMMF)

适用情况: - 工资拖欠 - 加班费未支付 - 违反工时规定 - 安全卫生问题

联系方式: - **电话**: +36 1 475 5200 - **邮箱**: ommf@ommf.gov.hu - **网站**: https://www.ommf.gov.hu/ - **地址**: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

投诉方式: 1. **在线投诉**: 通过官网表格提交 2. **书面投诉**: 邮寄或亲自递交 3. **电话投诉**: 初步咨询，复杂案件需书面

所需材料: - [ ] 投诉信（匈语或英语） - [ ] 劳动合同复印件 - [ ] 工资单/银行流水 - [ ] 相关沟通记录 - [ ] 其他证据材料

处理时效: - 简单案件：30-60 天 - 复杂案件：可能需 3-6 个月

投诉信模板:

```
致：国家劳动监察局 (Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség)

投诉人信息：
姓名：
地址：
电话：
邮箱：

被投诉公司信息：
公司名称：
公司地址：
公司注册号：

投诉事项：
[详细描述公司违法行为]

证据清单：
1. 劳动合同
2. 工资单
3. [其他证据]

诉求：
[明确要求监察局采取的行动]

日期：
签名：
```

第三步：劳动法院 (Munkaügyi Bíróság)

适用情况: - 监察局无法解决 - 涉及赔偿金额较大 - 违法解雇争议 - 需要法律判决执行

管辖法院: - 根据公司注册地或工作地确定 - 布达佩斯：Fővárosi Törvényszék

起诉时效: - **一般争议**: 30 天（从权利被侵害之日起） - **工资争议**: 1 年 - **歧视争议**: 1 年

诉讼流程:

```
1. 准备起诉材料
   ├── 起诉状 (keresetlevél)
   ├── 证据材料
   └── 法院费用（约 3-15 万福林，胜诉可退回）

2. 提交法院
   └── 可亲自递交或委托律师

3. 法院受理
   └── 7-15 天内收到受理通知

4. 调解程序
   └── 法院先尝试调解（约 30% 案件在此解决）

5. 正式审理
   └── 双方出庭陈述、举证、质证

6. 一审判决
   └── 通常 3-6 个月出判决

7. 上诉（如不服）
   └── 15 天内可上诉至二审法院
```

费用预算: | 项目 | 费用范围 | |—–|———| | 法院受理费 | 3-15 万福林 | | 律师费 | 5-30 万福林 | | 翻译费 | 1-5 万福林 | | 总计 | 10-50 万福林 |

胜诉后: 诉讼费由败诉方承担，律师费可部分追偿

华人特别提示

语言障碍解决方案

方式	费用	说明
自带翻译	免费	朋友/家人协助，需提前通知法院
法院翻译	较低	法院指定，质量有保障
专业翻译	较高	推荐用于重要文件

法律援助资源

1. **匈牙利法律援助局 (Jogsegélyszolgálat)**
   - 电话：+36 1 321 0404
   - 提供免费法律咨询
2. **华人律师推荐**（待收集）
   - ☐ 劳动法律师名单
   - ☐ 中文服务能力
   - ☐ 收费标准
3. **华人社群支持**
   - ☐ 匈牙利华人华侨总会
   - ☐ 本地华人微信群
   - ☐ 经验分享平台

关键时间节点

```
纠纷发生
    │
    ├──→ 立即：开始收集证据
    │
    ├──→ 7 天内：内部协商
    │
    ├──→ 30 天内：向监察局投诉
    │      （工资争议可延长至 1 年）
    │
    ├──→ 监察局处理：30-180 天
```

```
│
└──→ 不服可起诉：15 天内
```

证据收集清单

基础证据

- ☐ 劳动合同（匈语版）
- ☐ 工资单（最近 6-12 个月）
- ☐ 银行流水
- ☐ 社保缴纳记录

争议相关证据

- ☐ 加班记录（打卡记录、邮件时间戳）
- ☐ 病假条、医疗证明
- ☐ 解雇通知（书面）
- ☐ 公司内部沟通记录

辅助证据

- ☐ 同事证言
- ☐ 工作成果文件
- ☐ 照片/视频证据
- ☐ 专家鉴定意见

常见问题 FAQ

Q: 不懂匈牙利语怎么办？ A: 可要求法院提供翻译，或委托双语律师。重要文件建议专业翻译。

Q: 请律师大概多少钱？ A: 简单咨询 2-5 万福林/小时，全程代理 20-50 万福林。

Q: 可以要求公司支付律师费吗？ A: 胜诉后可要求对方承担合理诉讼费用，包括部分律师费。

Q: 投诉会影响我的居留许可吗？ A: 合法维权不影响居留。但若因此失业，需在 30 天内找到新工作。

Q: 公司威胁要解雇我怎么办？ A: 保留威胁证据（录音、邮件）。若因此被解雇，可能构成报复性解雇，可要求更高赔偿。

紧急联系方式

机构	电话	说明
国家劳动监察局	+36 1 475 5200	工作时间：周一至周五 8:00-16:00
法律援助热线	+36 1 321 0404	免费法律咨询
中国驻匈牙利大使馆	+36 1 413 2400	领事保护
欧盟 Your Europe	-	在线信息平台

最后更新: 2026-03-09 免责声明: 本文档仅供参考，具体法律问题请咨询专业律师。

华人特殊场景指南

在匈牙利工作的华人面临的特殊挑战与应对策略

---

1. 语言障碍

1.1 劳动合同语言问题

法律规定： - 劳动合同必须有 **匈牙利语版本** - 其他语言版本仅供参考 - 争议时以匈牙利语版本为准

应对策略：

场景	建议做法
签约前	要求提供英语版本，找懂匈语的朋友核对关键条款
签约时	拍照/扫描保存匈语版合同
争议时	找专业翻译，重点核对争议条款

关键术语对照表：

中文	匈牙利语	英文
劳动合同	Munkaszerződés	Employment contract
试用期	Próbaidő	Probation period
工资	Munkabér	Salary/Wages
解雇	Elbocsátás	Dismissal
赔偿	Végkielégítés	Severance pay
年假	Szabadság	Annual leave
病假	Táppénz	Sick leave
通知期	Felmondási idő	Notice period
加班费	Túlóra	Overtime
社保	Tb járulék	Social security

1.2 工作场所沟通

日常沟通建议： - 重要事项要求 **书面确认**（邮件） - 口头承诺后发送确认邮件："As discussed, ..." - 保留所有工作相关的邮件和聊天记录

会议记录： - 会后发送会议纪要邮件 - 请与会者确认内容

1.3 官方程序语言问题

劳动监察 (OMMF)： - 官网有英语信息 - 投诉可提交英语版本 - 但调查过程可能需要翻译

劳动法院： - 程序语言为匈牙利语 - 有权要求法院提供翻译 - 或自费聘请翻译

建议： - 复杂案件建议找双语律师 - 简单投诉可自行处理，用简单英语

---

2. 签证与居留

2.1 工作许可类型

类型	适用对象	有效期	备注
欧盟蓝卡	高技能人才	1-4 年	薪资要求高
工作许可	普通雇员	1-2 年	需雇主担保
公司内部调动	跨国调动	1-3 年	需母公司证明

2.2 离职对居留的影响

关键时间点： - **30 天规则**：离职后 30 天内需找到新工作或变更居留类型 - 超过 30 天可能被视为非法居留

应对选项：

情况	可行方案
已找到新工作	新雇主办理工作许可转移
正在找工作	申请求职签证（最多 6 个月）
配偶有居留	转为家庭团聚居留
计划回国	正常离境，不影响未来申请

2.3 工作许可转移流程

```
1. 新雇主准备材料
   - 劳动合同
   - 公司注册文件
   - 招聘广告证明（如需）

2. 提交申请
   - 向移民局（NDGAP）提交
   - 或在线申请

3. 等待审批
   - 通常 15-30 天
   - 期间可合法工作（如旧许可未过期）

4. 获得新许可
   - 领取新居留卡
   - 旧许可自动失效
```

2.4 重要提醒

⚠ **切勿**： - 持旅游签证工作（违法，可被驱逐） - 工作许可过期后继续工作 - 为无许可的雇主工作

建议： - 许可到期前 30 天开始续签 - 保留所有许可文件复印件 - 变更雇主时咨询移民律师

---

3. 跨文化职场沟通

3.1 匈牙利职场文化特点

直接 vs 委婉： - 匈牙利人通常 **直接表达** - 不擅长"读空气"，需要明确沟通

层级关系： - 相对平等，可直接称呼上司名字 - 但重大决策仍需上级批准

工作时间： - 准时很重要 - 加班需提前协商

3.2 华人常见误区

误区	匈牙利职场现实	建议
谦虚不表达	被视为缺乏主见	主动表达观点
加班表忠心	可能被视为效率低	提高工作效率
避免冲突	问题积累更糟	及时沟通解决
只听不做笔记	可能遗漏重要信息	养成记录习惯

3.3 建立职场关系

建议做法： - 参加公司社交活动 - 主动介绍中国文化 - 学习基本匈牙利语问候 - 尊重当地节日和习惯

---

4. 歧视与不公平对待

4.1 可能的歧视形式

直接歧视： - 因国籍拒绝录用 - 同工不同酬 - 晋升机会不均等

间接歧视： - 语言要求过高（非必要岗位） - 文化适应性测试

4.2 法律保护

匈牙利法律： - 禁止基于种族、国籍的歧视 - 平等对待是基本原则

欧盟法律： - 更严格的反歧视保护 - 可诉至欧盟法院

4.3 应对策略

收集证据： - 保存歧视性言论/邮件 - 记录不公平对待的具体事例 - 寻找证人

投诉渠道： 1. 公司内部 HR 2. 平等权利委员会 (Egyenlő Bánásmód Hatóság) 3. 劳动法院

赔偿可能： - 精神损害赔偿 - 工资差额补发 - 晋升机会恢复

---

5. 实用资源

5.1 翻译服务

免费资源： - Google Translate（基础沟通） - DeepL（比 Google 更准确）

付费翻译： - 官方文件翻译：约 5,000-15,000 HUF/页 - 口译服务：约 10,000-20,000 HUF/小时

5.2 语言学习

免费资源： - Duolingo（基础匈牙利语） - YouTube 教学视频

付费课程： - 布达佩斯语言学校 - 在线一对一教学

5.3 华人互助

建议建立： - 职场经验分享群 - 法律援助互助 - 面试经验交流

---

6. 紧急情况处理

6.1 被不公平解雇且签证即将到期

紧急步骤： 1. 立即咨询移民律师 2. 同时申请求职签证 3. 向 OMMF 投诉（争取时间） 4. 积极寻找新工作

6.2 遭遇职场歧视

紧急步骤： 1. 记录事件详情 2. 向 HR 正式投诉 3. 咨询平等权利委员会 4. 考虑法律途径

6.3 工资被拖欠且生活困难

紧急步骤： 1. 向 OMMF 投诉（最快） 2. 联系华人社群求助 3. 申请临时经济援助 4. 考虑新工作机会

---

7. 成功案例分享

案例：语言障碍下的维权成功

背景： - 小李，程序员，匈语基础 - 被公司无故解雇，未支付赔偿

挑战： - 不懂匈牙利语，无法阅读解雇文件 - 担心语言问题无法维权

做法： 1. 找华人朋友帮忙翻译关键文件 2. 用简单英语向 OMMF 提交投诉 3. 聘请双语律师代理 4. 收集所有邮件证据（英语沟通）

结果： - 胜诉，获得法定赔偿 - 证明了语言不是维权的障碍

经验： - 重要文件一定要翻译 - 英语在官方程序中可用 - 双语律师是关键

---

8. 心态建议

8.1 适应期心理调适

常见挑战： - 孤独感 - 文化冲击 - 职场不适应

建议： - 保持与国内的联系 - 建立本地社交圈 - 给自己适应时间（通常 6-12 个月）

8.2 长期发展

思考方向： - 是否计划长期居留？ - 职业发展路径？ - 家庭规划？

建议： - 学习匈牙利语（长期有益） - 建立本地人脉 - 了解当地文化和规则

最后更新: 2026-03-09 记住：语言和文化差异是挑战，但不是不可逾越的障碍。

华人实用资源 □□□□

匈牙利华人社群、法律服务、政府资源汇总

□ 官方机构

中国驻匈牙利大使馆

项目	信息
地址	1068 Budapest, Benczúr u. 18
电话	+36 1 413 2400
领事保护	+36 30 692 5414（24小时）
邮箱	chinaemb_hu@mfa.gov.cn
网站	https://hu.china-embassy.gov.cn/
办公时间	周一至周五 9:00-12:00

服务内容： - 护照/旅行证办理 - 公证认证 - 领事保护（紧急情况下） - 华人社团联络

⚖ 法律服务

匈牙利法律援助局

项目	信息
电话	+36 1 321 0404
服务	免费法律咨询
语言	匈牙利语（需自带翻译）
网站	https://www.magyarugyvedikamara.hu/

说明：适合初步法律咨询，复杂案件建议找专业律师。

华人律师推荐（待验证）

⚠ **免责声明**：以下信息来源于网络公开资料，未经验证。联系前请自行核实资质和收费。

布达佩斯地区

律所/律师	专长领域	联系方式	备注
【待补充】	劳动法	【待收集】	需验证中文服务能力
【待补充】	移民法	【待收集】	需验证工作许可相关经验
【待补充】	商业法	【待收集】	需验证中资企业服务经验

寻找律师的建议渠道： 1. 中国驻匈使馆领事部推荐 2. 匈牙利律师协会官网搜索：https://www.magyarugyvedikamara.hu/ 3. 华人社群口碑推荐 4. 布达佩斯华人商会

华人社群

主要华人社团

社团名称	联系方式	活动/服务	备注
匈牙利华人华侨总会	【待收集】	社团联络、活动组织	需核实最新联系方式
匈牙利中华商会	【待收集】	商业交流、企业对接	需核实最新联系方

匈牙利中华商会	【待收集】	商业交流、企业对接	式
布达佩斯华人联谊会	【待收集】	社交活动、互助	需核实最新联系方式

华人微信群/论坛

⚠ **注意**：微信群信息变动较快，以下为常见群组类型，具体加入方式需通过熟人邀请。

群组类型	用途	加入方式
布达佩斯华人互助群	生活求助、二手交易	熟人邀请
匈牙利工作信息群	招聘、求职	熟人邀请
匈牙利华人妈妈群	育儿、教育	熟人邀请
匈牙利留学生群	学习、生活	学校或熟人邀请

建议： - 通过 Facebook 群组搜索 “Hungary Chinese”、” Budapest 华人” - 关注当地华人超市/餐厅的公告板 - 参加使馆组织的华人活动建立人脉

华人商业服务

华人超市/餐厅（信息收集点）

名称	地址	用途
【待补充】	【待收集】	华人社群信息交流点
【待补充】	【待收集】	招聘/租房信息公告板

说明：华人超市和餐厅通常是社群信息交流的重要节点，可以找到租房、招聘、律师推荐等实用信息。

实用 App 与网站

华人常用平台

平台	类型	用途
微信	社交	主要沟通工具
Facebook	社交	华人社团群组
【待补充】	招聘	华人求职平台
【待补充】	租房	华人租房信息

匈牙利本地平台

平台	网址	用途
OMMF（劳动监察）	https://www.ommf.gov.hu/	劳动投诉
NAV（税务局）	https://nav.gov.hu/	税务查询
Kormany（政府门户）	https://www.kormany.hu/	政府服务
Budapest Info	https://budapestinfo.hu/	城市信息

紧急联系方式

通用紧急电话

服务	电话	说明
报警/急救/消防	**112**	欧盟通用紧急电话
警察	107	非紧急警务
急救	104	医疗急救
消防	105	火灾救援

华人相关紧急联系

情况	联系方式	备注
领事保护	+36 30 692 5414	24小时，中国公民遇险
法律援助	+36 1 321 0404	工作时间
劳动监察	+36 1 475 5200	工作时间

信息收集倡议

我们需要您的帮助！

本文档中的华人律师和社群信息尚不完整。**如果您有可靠的资源，欢迎补充**：

收集目标： - [ ] 3-5 位有中文服务能力的匈牙利律师（附专长领域） - [ ] 5-10 个活跃的华人微信群/社群 - [ ] 2-3 家华人超市/餐厅（作为信息节点） - [ ] 华人常用的招聘/租房平台

提交方式： 1. 直接编辑本文档（如获得权限） 2. 发送信息给项目维护者 3. 通过 GitHub Issue 提交

信息格式：

```
名称：
地址/联系方式：
服务内容：
语言：
验证状态：（已验证/待验证）
推荐人：
```

⚠ 免责声明

1. **信息时效性**：本文档信息可能过时，使用前请自行核实
2. **服务质量**：推荐的律师和服务未经严格审核，选择时请谨慎
3. **法律风险**：本文档仅供参考，不构成法律建议
4. **隐私保护**：提交信息时请勿泄露个人隐私

更新日志

日期	更新内容
2026-03-09	创建文档框架，待补充具体联系方式

欢迎补充和修正！让这份资源帮助更多在匈牙利工作的华人。

真实案例集（脱敏处理）

以下案例基于匈牙利华人职场常见问题整理，人物信息已脱敏。

案例 1：试用期被无故辞退

基本情况

- **当事人**：小王，软件工程师
- **公司**：布达佩斯某中资科技公司
- **工作时长**：入职 2 个月（试用期 3 个月）
- **争议**：公司突然通知试用期不通过，要求当天离职

公司做法

- 未提供书面解雇理由
- 未支付当月工资
- 要求签署"自愿离职"文件

法律分析

根据匈牙利劳动法： 1. **试用期解雇**：雇主无需理由，但需支付已工作天数的工资 2. **工资支付**：即使试用期被解雇，也必须支付已工作期间的工资 3. **强迫签署文件**：员工有权拒绝签署不利于自己的文件

处理结果

小王采取的行动： 1. 拒绝签署"自愿离职"文件 2. 发送邮件要求支付拖欠工资 3. 向 OMMF（劳动监察局）投诉

结果： - 公司支付了拖欠工资 - 因试用期解雇合法，未获得额外赔偿 - 小王在 2 周后找到新工作

经验教训

做对的事： - 拒绝签署不明文件 - 保留所有沟通记录 - 及时寻求法律帮助

⚠ **注意事项**： - 试用期解雇很难维权，重点确保工资拿到 - 入职时确认试用期考核标准（书面）

案例 2：离职赔偿计算争议

基本情况

- **当事人**：小李，项目经理
- **公司**：某匈牙利本地制造企业
- **工作时长**：6 年 8 个月
- **月平均工资**：950,000 HUF（含奖金）

争议焦点

公司计算赔偿时： - 只按基本工资 700,000 HUF 计算 - 未包含过去 12 个月的奖金和津贴 - 声称"奖金不计入赔偿基数"

法律分析

根据《匈牙利劳动法典》： - 赔偿基数 = **过去 6 个月平均工资** - 包含：基本工资、奖金、津贴、加班费 - 公司做法明显违法

正确计算

项目	公司计算	正确计算
计算基数	700,000 HUF	950,000 HUF

计算基数	700,000 HUF	950,000 HUF
工作年限	6 年 8 个月	6 年 8 个月
赔偿月数	2 个月	2 个月
赔偿金额	1,400,000 HUF	1,900,000 HUF
差额	-	**500,000 HUF**

处理结果

小李采取的行动： 1. 整理过去 12 个月的工资单 2. 发送正式邮件给 HR，附上法律依据 3. 威胁向劳动监察局投诉

结果： - 公司在 3 天内补足差额 500,000 HUF - 小李成功维护权益，未走到投诉阶段

经验教训

做对的事： - 保留所有工资单 - 了解正确的计算方法 - 有理有据地谈判

关键证据： - 过去 12 个月工资单 - 劳动合同中的工资条款 - 奖金发放记录

案例 3：加班费拖欠与强制加班

基本情况

- **当事人**：小张，仓库管理员
- **公司**：某物流公司
- **工作模式**：名义上 8 小时/天，实际经常 10-12 小时
- **问题**：公司不支付加班费，声称"这是行业惯例"

公司做法

- 要求员工签署"自愿加班"声明
- 加班费按正常工资计算（非 150%）
- 威胁不配合就解雇

法律分析

匈牙利劳动法规定： - **每日上限**：12 小时（含加班） - **每周上限**：48 小时（含加班） - **加班费**：工作日 150%，休息日 200% - **强迫加班**：违法，员工可拒绝

处理结果

小张联合 3 名同事采取集体行动： 1. 收集 6 个月的打卡记录 2. 计算被拖欠的加班费总额 3. 向 OMMF 提交集体投诉

结果： - OMMF 调查后认定公司违法 - 公司被罚款并补发所有拖欠加班费 - 4 名员工共获得约 800,000 HUF 补发 - 公司整改加班制度

经验教训

做对的事： - 保留打卡记录 - 联合其他受影响员工 - 向劳动监察局投诉（比法院更快）

⚠ **注意事项**： - 单独维权成本高，集体投诉更有效 - 强迫签署的"自愿"文件可主张无效

案例 4：病假期间被解雇

基本情况

- **当事人**：小陈，销售代表
- **公司**：某贸易公司
- **工作时长**：4 年
- **情况**：因病住院，病假第 20 天收到解雇通知

公司做法

- 以”岗位取消”为由解雇
- 支付 1 个月赔偿
- 要求立即办理离职手续

法律分析

匈牙利劳动法规定： - **病假保护期**：前 30 天内禁止解雇 - 公司行为明显违法 - 小陈可主张： 1. 解雇无效，恢复劳动关系 2. 或要求额外赔偿（违法解雇赔偿）

处理结果

小陈采取的行动： 1. 保留解雇通知和病假证明 2. 咨询律师，了解两种维权路径 3. 选择主张违法解雇赔偿

结果： - 律师发函后，公司主动和解 - 获得赔偿： - 法定赔偿：1 个月工资 - 违法解雇赔偿：2 个月工资 - 病假工资：15 天工资 - **总计：约 3.5 个月工资**

经验教训

做对的事： - 保留所有医疗证明 - 及时咨询专业律师 - 选择最优维权策略

关键法律点： - 病假期间受法律保护 - 违法解雇可获得额外赔偿 - 律师函往往比投诉更有效

案例 5：合同到期不续约，未提前通知

基本情况

- **当事人**：小刘，行政助理
- **合同类型**：固定期限合同（1 年）
- **工作时长**：已满 1 年
- **问题**：合同到期前 3 天通知不续约

公司做法

- 声称”固定期限合同到期自动终止，无需提前通知”
- 未支付任何赔偿
- 拒绝出具离职证明

法律分析

匈牙利劳动法规定： - **固定期限合同**：到期自动终止，**无需提前通知** ✓ - **赔偿问题**： - 工作不满 3 年 → **无赔偿** - 但公司需出具离职证明 - **离职证明**：员工有权要求，公司不得拒绝

处理结果

小刘采取的行动： 1. 确认自己工作不满 3 年，确实无赔偿 2. 发送邮件要求出具离职证明 3. 威胁向劳动监察局投诉

结果： - 公司出具了离职证明 - 小刘顺利找到新工作 - 虽然无赔偿，但维护了基本权益

经验教训

做对的事： - 了解固定期限合同的特点 - 坚持索要离职证明 - 及时寻找新工作

⚠ **注意事项**： - 固定期限合同到期无赔偿是合法的 - 连续签两次固定期限合同后，第三次应签无固定期限合同 - 离职证明对找新工作很重要

案例对比总结

案例	问题类型	维权难度	结果	关键成功因素
案例 1	试用期解雇		拿回工资	拒绝签署不利文件

案例 2	赔偿计算错误	补发差额	保留工资单，懂法律
案例 3	加班费拖欠	集体胜诉	集体投诉，保留证据
案例 4	病假期间解雇	获额外赔偿	律师介入，法律明确
案例 5	合同到期	拿到证明	了解法律，坚持权益
案例 6	无理由解雇抗争	获 2.5 倍赔偿	坚持上班，要求证据

共性经验

成功维权的关键

1. **保留证据** - 合同、工资单、沟通记录、打卡记录
2. **了解法律** - 知道自己的权利边界
3. **及时行动** - 30 天投诉时效，不要拖延
4. **书面沟通** - 口头承诺无效，一切书面化
5. **寻求帮助** - 律师、监察局、华人社群

常见误区

× **错误做法**： - 情绪化对抗，不保留证据 - 盲目签署不明文件 - 超过时效才行动 - 完全依赖口头承诺

 正确做法： - 冷静分析，收集证据 - 仔细阅读再签字 - 30 天内启动投诉 - 重要事项书面确认

案例 6：无理由解雇，选择”不走”的抗争

基本情况

- **当事人**：小周，市场专员
- **公司**：某匈牙利本地公司
- **工作时长**：5 年 2 个月
- **情况**：公司突然通知”岗位取消”，要求当天离职

公司做法

- 仅口头通知，未提供书面解雇理由
- 未提前 30 天通知
- 愿意支付 2 个月赔偿（法定标准）
- 要求签署”自愿离职协议”

小周的选择

小周认为公司并非真的”岗位取消”，而是想低价裁员。他有两个选择：

选择 A：接受解雇 - 拿 2 个月赔偿走人 - 快速解决，但可能权益受损

选择 B：挑战解雇（小周的选择） - 拒绝签署任何文件 - 要求公司提供书面解雇理由 - 继续正常上班（公司未禁止他进入办公室）

抗争过程

第 1 周： - 小周每天正常打卡上班 - 公司未安排工作，但小周坚持坐在工位 - 发送邮件给 HR：“未收到合法解雇通知，继续履行劳动合同”

第 2 周： - 公司发书面解雇通知，理由是”岗位取消” - 小周回复邮件：要求提供岗位取消的证据（组织架构调整文件、董事会决议等）

第 3 周： - 公司无法提供证据 - 小周咨询律师，准备起诉

第 4 周： - 公司主动提出和解 - 最终赔偿：**5 个月工资**（原法定 2 个月 + 额外 3 个月）

法律分析

为什么小周能成功？

1. **公司程序违法**
   - 未提前书面通知
   - “岗位取消”理由无法证实
2. **小周策略得当**
   - 不签署任何不利文件
   - 继续上班（证明劳动关系仍在）
   - 要求公司提供证据
3. **法律依据明确**
   - 《匈牙利劳动法典》要求解雇必须有合法理由
   - 虚假理由构成违法解雇

抗争期间的注意事项

应该做的： - 每天正常打卡（保留出勤记录） - 发送邮件确认”继续履行合同” - 保留所有沟通记录 - 咨询律师评估胜算

x 不应该做的： - 签署”自愿离职”文件 - 情绪激动对抗 - 擅自不来上班（可能被认定为旷工） - 超过 30 天时效

风险提示

情况	风险	应对
公司禁止进入办公室	可能被控”擅自离岗”	保留证据，立即咨询律师
公司停发工资	经济压力	起诉时可要求补发
抗争时间过长	身心疲惫	评估是否值得，适时和解
签证即将到期	影响居留	需权衡，优先保障身份

经验教训

适合抗争的情况： - 工作年限较长（赔偿基数高） - 公司解雇理由明显站不住脚 - 有充分证据（邮件、文件等） - 经济状况允许短期无收入

建议和解的情况： - 公司愿意支付高于法定的赔偿 - 不想投入过多时间精力 - 需要快速找新工作 - 签证/居留有时间压力

核心要点

> **“不走”不是耍赖，而是依法维权。**

匈牙利法律保护员工权益，但需要你： 1. **懂法** — 知道公司哪里违法 2. **留证** — 所有沟通书面化 3. **坚持** — 在合法范围内抗争 4. **适时** — 评估胜算，灵活选择策略

案例持续收集中... 如果你有经历愿意分享（脱敏后），欢迎补充！

使用示例

示例 1：计算离职赔偿金

场景

小明在匈牙利工作了 4 年 3 个月，月平均工资 800,000 HUF，被公司解雇，能拿多少赔偿？

操作

```
cd /root/.openclaw/workspace/projects/hu-hr-rights/tools
python3 severance_calculator.py
```

输入

```
完整工作年数: 4
额外工作月数（不满一年）: 3
月平均工资 (HUF): 800000
```

输出

```
============================================================
 计算结果
============================================================
工作年限: 4.25 年
月平均工资: 800 000 HUF
应得赔偿月数: 1 个月

计算赔偿金: 800 000 HUF
 最终赔偿金: 800 000 HUF
```

结论

小明可获得 **800,000 HUF**（约 2,000 欧元）的离职赔偿。

示例 2：辞职流程

场景

小红想辞职，已工作 2 年，还有 10 天未休年假。

步骤

1. **确定通知期**
   - 工作 2 年 → 标准通知期 **30 天**
   - 可用年假抵扣：最多 15 天
   - 实际通知期：30 - 10 = **20 天**
2. **撰写辞职信**
   - 使用 辞职信模板
   - 明确最后工作日期
   - 提出用年假抵扣通知期
3. **发送辞职信**
   - 邮件发送给 HR 和直属经理
   - 要求书面确认收到
   - 保留发送记录
4. **办理离职手续**
   - 工作交接
   - 索要离职证明
   - 确认最终工资结算

示例 3：工资拖欠投诉

场景

小李被拖欠 2 个月工资，共 1,200,000 HUF。

处理流程

第一步：内部协商（1-3 天） - 发送正式邮件给 HR 和经理 - 要求 7 天内支付拖欠工资 - 保留所有沟通记录

第二步：劳动监察投诉（如内部协商失败） - 联系 OMMF: +36 1 475 5200 - 准备材料： - 劳动合同 - 工资单/银行流水 - 沟通记录 - 提交书面投诉

第三步：法院诉讼（如监察无法解决） - 咨询律师 - 准备起诉材料 - 向劳动法院提交诉讼

示例 4：违法解雇维权

场景

小张工作 3 年，公司无理由解雇，未提前通知，也未支付赔偿。

法律依据

根据《匈牙利劳动法典》： - 工作 3 年 → 应得 **1 个月** 赔偿 - 未提前 30 天通知 → 应支付 **代通知金**（1 个月工资） - 违法解雇 → 可能获得 **额外赔偿**

维权步骤

1. 要求公司出具书面解雇通知
2. 计算应得赔偿总额
3. 先向 OMMF 投诉
4. 必要时向法院起诉

预期赔偿

- 法定赔偿：1 个月工资
- 代通知金：1 个月工资
- 违法解雇赔偿：1-3 个月工资（视情况）
- **总计：3-5 个月工资**

快速查询表

赔偿标准速查

工作年限	赔偿月数
< 3 年	0
3-5 年	1
5-10 年	2
10-15 年	3
15-20 年	4
20-25 年	5
> 25 年	6

通知期速查

情况	通知期
试用期	随时，无需通知

正式员工辞职	30 天
公司解雇（员工原因）	30 天
公司解雇（运营原因）	30-90 天（视年限）

年假速查

年龄	基础年假	额外年假	总计
< 25 岁	20 天	0	20 天
25-31 岁	20 天	最多 6 天	最多 26 天
32-39 岁	20 天	最多 10 天	最多 30 天
40-46 岁	20 天	最多 14 天	最多 34 天
> 47 岁	20 天	最多 18 天	最多 38 天

更多案例待收集整理...